

1537813-70.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... o cometimento do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, cometido pelo acusado. Com efeito, a prova oral produzida em Juízo, bem como o inequívoco aparato documental, apontam, com segurança, na direção de que o acusado subtraiu valores da empresa-vítima de diversas maneiras (transferências bancárias e pagamentos de interesse pessoal) e, para o êxito da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1537813-70.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1537813-70.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2344126/2019 - 14º

D.P. PINHEIROS, 5458969 - 14º D.P. PINHEIROS, 2344126 - 14º D.P. PINHEIROS, 2344126 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDGAR DE PAIVA BASILIO

Juíza de Direito: Dr.^a Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

EDGAR DE PAIVA BASÍLIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 155, § 4.º, inciso II, por cinquenta e duas vezes, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal, porque, supostamente desde a data de 13 de novembro de 2.018 até o dia 07 de novembro de 2.019, nesta Capital, subtraiu, para si, ao menos, por cinquenta e duas vezes, de forma continuada, mediante fraude e abuso de confiança, coisas alheias móveis consistentes no valor de R\$ 905.218,52 (novecentos e cinco mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), pertencente à vítima Photon Negócios de Saúde e Bem Estar Ltda. ("Photon"), representada por Bruno Ancona Lopes Ahualli.

Segundo a denúncia, a empresa vítima Photon, no dia 15 de março de 2.018, firmou contrato, com prazo indeterminado, com a empresa JV BASÍLIO ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ("JV BASÍLIO"), para a prestação de serviços de consultoria em operações financeiras. Tais atividades eram exercidas com exclusividade por seu único sócio e contador, EDGAR, recebendo como forma de remuneração o valor mensal de R\$ 11.000,00 (onze mil reais), conforme contrato de fls. 27/32. EDGAR tinha acesso a todos os documentos contábeis da empresa, relatórios de fornecedores, colaboradores,

prestadores de serviço, clientes, credores e devedores. Para tanto, o denunciado era o único responsável por elaborar relatórios diários de contas a receber e a pagar, e por efetivar pagamentos, dispondo de amplo acesso às senhas, login e tokens de seguranças dos bancos e demais plataformas financeiras utilizadas pela vítima, conforme se pode verificar do contrato firmado entre vítima e denunciado a fls. 27/32, em especial a cláusula de número 1.1 que versa sobre o objeto da avença. Valendo-se desta facilidade e da posição de confiança depositada pela Photon, EDGAR passou a subtrair quantias em dinheiro da vítima, mediante depósitos efetuados em contas bancárias de sua titularidade, da empresa constituída em seu nome para prestar serviços à vítima (JV BASÍLLO) e de terceiros, tomando serviços destes, sem nenhum tipo de comprovação idônea por notas fiscais, mediante pagamentos de quantias desviadas fraudulentamente da empresa vítima. As inúmeras subtrações foram descobertas pela testemunha Neil de Paula Amereno, diretor financeiro da vítima e ouvido a fls. 748/749, o qual recebeu contato do gerente Tiago, do Banco Safra, de uma das contas mantidas pela vítima, o qual informou que o limite de crédito havia "estourado", sendo que a testemunha entrou em contato com EDGAR, dadas as inconsistências com o relatório financeiro apresentado pelo investigado. Em um primeiro momento, EDGAR disse que se tratava de um engano que seria solucionado, contudo, posteriormente, acabou confessando, por mensagem de Whastsapp, a subtração das quantias, conforme prints de conversa do increpado com a testemunha Neil a fls. 842/843. Diante destas primeiras inconsistências do relatório financeiro, foi identificado, em uma auditoria interna, que EDGAR efetivou transferências bancárias indevidas para si e para a empresa JV BASÍLLO, no valor total de R\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), conforme cópias dos comprovantes de contas bancárias juntadas aos autos a fls. 33/38. Dando sequência às apurações, apurou-se que EDGAR, valendo-se da condição de único responsável pela gerência financeira da empresa vítima, com pleno acesso a todas as informações bancárias e senhas, operava de forma ilícita e fraudulenta uma das contas bancárias da ofendida, a conta corrente de número 6842-X, da agência no 3221-2 junto ao Banco do Brasil. Os valores contidos nesta conta bancária, que foram transferidos da conta do Banco Itaú, eram transferidos, pelo investigado, para a plataforma digital de pagamentos 4Pay, competindo a EDGAR a solicitação junto a esta plataforma a transferência de créditos para si, para a JV BASÍLLO e para terceiros estranhos a qualquer relação com a Photon. No bojo do Pedido de Quebra de Sigilo, apenso ao presente caderno investigatório, da análise dos extratos bancários apresentados pelas instituições financeiras, EDGAR repassou a contas bancárias de sua titularidade, o montante de R\$ 580.355,00 (quinhentos e oitenta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), conforme tabela contida a fls. 1.149 do referido pedido de quebra de sigilo, com indicação da folha onde se encontram os comprovante de pagamento e a conta bancária favorecida do investigado. Além disso, EDGAR ainda efetuou transferências fraudulentas em favor de terceiros, que nunca tiveram relação comercial com a empresa vítima e que não emitiam notas fiscais dos valores, conforme fluxograma contido a fls. 1.144 do pedido de quebra de sigilo, apenso ao presente caderno investigatório. Dentre os beneficiários das transferências, a pessoa de Jaise Coelho foi ouvida em solo policial a fls. 767/768, e confirmou os depósitos efetuados por EDGAR, de sorte que a primeira parcela, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), foi por ele paga (fls. 769), sendo que ainda trouxe aos autos cópia do contrato de compra e venda (fls. 770/774) de um buffet infantil denominado Pirulito Bate, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo que parte do valor (R\$ 94.000,00) foi pago pelo investigado, figurando como compradora a pessoa de Mayara Milani Roberto da Silva, ouvida a fls. 848/849, a qual confirmou a operação, apesar de alegar desconhecer que os recursos pertenciam à vítima, e que o valor teria sido repassado por EDGAR à título de "empréstimo". Ademais, EDGAR tomou serviços de Victor Henrique Gonçalves Gomes, ouvido a fls. 811/812, confirmando o recebimento da quantia de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), referente a um desenho de rodas para caminhão de controle remoto negociada por conversa do aplicativo Whatsapp a fls. 819/822, conforme transferência ilícita bancária efetuada pelo investigado pela plataforma 4Pay a fls. 815. EDGAR ainda efetuou uma transação financeira junto à empresa Andreia

Bianca Venditti - ME, por meio do seu administrador, a pessoa de Giuliano Bruno Venditti, ouvido a fls. 761, no valor de R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) para a aquisição de um jogo de rodas aro 19 de um veículo Tiguan 5X1112, conforme documento de fls. 762, por intermédio da plataforma 4Pay. EDGAR ainda depositou R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) e R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) na conta pessoal de Giuliano em 9 de agosto de 2019 e 21 de agosto de 2019 (recibos a fls. 765/766) referentes à aquisição de dois carrinhos de controle remoto, pois o investigado tinha, como hobby, carrinho de controle remoto. EDGAR também tomou serviços das pessoas de Diego Lucas Oliveira Sartori e Evandro Sauer Carrilo, ouvidas a fls. 809 e 810, mediante pagamento ilícito com uso da plataforma digital 4Pay. Diego é mecânico e prestou serviço em um veículo modelo Kadett do investigado, recebendo o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na data de 9 de agosto de 2019, por meio da plataforma de pagamento 4Pay, informando que desconhecia a vítima Photon, bem como Evandro, também mecânico, que prestou serviço de conserto de um veículo e recebeu a quantia de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na data de 21 de agosto de 2019. Por sua vez, ainda segundo o mesmo modus operandi, EDGAR adquiriu dois veículos com a utilização fraudulenta de recursos da vítima por meio da plataforma 4Pay. A pessoa de Danilo Lopes de Pinho, ouvida a fls. 751, é sócio da empresa Pinho Comércio de Veículos Ltda. e confirmou o recebimento de dois depósitos efetuados na conta bancária, nos valores de R\$ 38.834,95 (trinta e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) e R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente em 26 de junho de 2019 e 12 de julho de 2019, referentes à aquisição, primeiro de um veículo Audi, e, depois, de um veículo da marca VW/UP Move SCV, por EDGAR, conforme nota fiscal de fls. 752 e contrato de compra e venda de fls. 754. EDGAR ainda efetuou depósito, no valor de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), na conta bancária de titularidade de Emerson Eduardo Luccas, em 15 de janeiro de 2019. Conforme se apurou, Emerson, residente na França, prestou esclarecimentos, por escrito, a fls. 776, e juntou documentos comprobatórios a fls. 777/807, informando que é sócio da Webfoco Informática e Publicidade Ltda. ME e, nesta condição, vendeu o veículo da marca Renault, modelo Fluence, cujos dados qualificativos se encontram no certificado de registro de veículo a fls. 786, assinado por EDGAR, o qual também manteve contato pelo aplicativo Whatsapp para negociação do veículo, cujo valor foi pago com recursos ilícitamente desviados da vítima por meio do uso da plataforma digital de pagamentos 4Pay. Sem prejuízo, EDGAR, por fim, desviou recurso da vítima, por meio do uso da plataforma digital de pagamentos 4Pay, para depósitos indevidos nas contas bancárias de Thiago Félix Costa Amorin, CPF no. 304.894.018-99, no valor total de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscientos reais), em 7 de dezembro de 2018; Umberto Lindolfo Tamutis Pereira, CPF no. 140.454.288-44, no valor total de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), em 20 de dezembro de 2018 e Box Web Store, CNPJ no. 19.886.288/0001-71, no valor total de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), depositados em 24 de janeiro de 2019 e 28 de fevereiro de 2019. Os valores repassados aos terceiros acima mencionados partiam de comunicação travada por EDGAR com representante da plataforma digital por meio de e-mails encaminhados pelo investigado, juntados a fls. 44/204. Na condição de responsável pelo setor financeiro, EDGAR informava os nomes e dados qualificativos dos beneficiários e terceiros que prestaram serviço a ele, mas que, na verdade, nunca tiveram relação comercial com a empresa vítima, em favor de quem a plataforma digital efetivamente realizava os pagamentos (documentos de fls. 47, 53, 76, 82, 86, 105, 107, 139, 165, 171, 183, 188, 199, 201 e 206). Por sua vez, EDGAR, de posse das informações bancárias da vítima, remunerava os serviços prestados pela plataforma digital mediante pagamento pela recarga dos créditos transferidos de forma ilícita e fraudulenta da conta bancária da Photon para os terceiros beneficiados (comprovantes de pagamentos a fls. 48, 52, 59, 63, 70, 81, 88, 92, 98, 104, 138, 164, 170, 187, 200 e 205), cujos serviços prestados pela plataforma foram efetivamente faturados mediante expedição de notas fiscais (fls. 54, 60, 65, 72, 77, 83, 87, 94, 166, 172, 184 e 189). A testemunha Daniel Silva Moreira de Souza, ouvida a fls. 845, declarou ser sócio da empresa e plataforma digital de pagamento, 4Pay Soluções Ltda., e explicou que os pagamentos realizados a terceiros são feitos

mediante transferência eletrônica de créditos bancários pela "Photon", cliente da empresa desde o ano de 2.018, sendo que todo o contato era intermediado por EDGAR. A fls. 824/839 a empresa vítima Photon apresentou petição e documento narrando a ocorrência de mais transferências indevidas que acrescentariam mais R\$ 108.289,98 (cento e oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos). Ouvido em solo policial, a fls. 860/863, EDGAR reconheceu as transações financeiras realizadas, as quais seriam de conhecimento de Bruno, representante da vítima; reconheceu o empréstimo efetuado à testemunha Mayara, com quem tinha relação íntima, para a compra de um Buffet infantil, o qual não foi objeto de lançamento em seu Imposto de Renda, de modo que esclareceu que recebia R\$ 11.000,00 (onze mil reais) como prestador de serviço PJ e não possuía acesso ou gerência de contas bancárias ou senhas das mesmas. No mais, alegou que havia várias irregularidade na gestão financeira da empresa vítima, juntando documentação a fls. 945/1.554. A pessoa de Anderson de Oliveira Taquebayashi, ouvida a fls. 895/896, informou ser corretor desde o ano de 2.019 e que trabalha na empresa Fair Corretora de Câmbio, de modo que a vítima realizava operações de câmbio por meio da empresa Fair Corretora e que conhecia EDGAR, o qual era o gerente financeiro da Photon, consignando que as operações constavam no contrato de câmbio e eram devidamente comunicadas previamente ao Banco Central do Brasil. Bruno Sanches Menin, ouvido a fls. 900/903, declarou que eram diretor comercial da Photon, emitia nota fiscal, nos valores de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos serviços prestados (juntadas a fls. 939/943), informando que EDGAR era o gerente financeiro, tinha acesso aos tokens da empresa, sendo uma pessoa de confiança que movimentava contas bancárias e que as operações de remessas ao exterior de lucros e dividendos para a matriz, localizada na Polônia, eram registradas e efetuadas pelo investigado, negando, por fim, qualquer "maquiagem" das contas e operações financeiras da empresa. Por fim, a pessoa de Paulo Roberto Caciello, ouvida a fls. 906/907, exerce a função de gestor do departamento contábil na empresa Seta Contabilidade Sistematizada, prestando serviço à vítima desde o ano de 2.013, conforme documentação juntada aos autos do contrato de prestação de serviço, declaração de idoneidade financeira firmada pela Photon e notas fiscais dos serviços prestados à vítima a fls. 908/930, informando que desconhecia "reunião para maquiagem", sendo que havia reunião periódicas, sem a participação de EDGAR. Por fim, disse que a documentação de rescisão trabalhista apenas era encaminhada aos cuidados do escritório de contabilidade.

Dessa forma, o investigado, gerente único com atribuição para efetuar transações financeiras, sendo pessoa de confiança da alta direção da empresa vítima, de posse de senhas, tokens e demais informações privilegiadas, mediante abuso de confiança, criou um aparato fraudulento para subtrair, ao menos, o montante de R\$ 905.218,52 (novecentos e cinco mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), a partir da soma dos valores constantes da tabela de fls. 220/223 destes autos, figurando uma parte deste montante desviado em proveito próprio, seja em contas mantidas em seu próprio nome, seja em nome de JV BASÍLLO, conforme tabela de fls. 1.149 do pedido de quebra de sigilo apenso, bem como os depósitos efetuados a fls. 33/38 em proveito próprio e transferências efetuadas a terceiros. Os crimes, outrossim, foram cometidos mediante fraude, de tal modo que o artifício utilizado por EDGAR consistia na transferência ilícita de valores contidos em conta bancária da vítima para a plataforma digital de pagamentos 4Pay, competindo a EDGAR a solicitação junto a esta plataforma, sob a justificativa de bonificações e salários, a transferência de créditos para si, para a JV BASÍLLO e para terceiros, sem prejuízo da realização de depósitos efetuados diretamente, tal como comprovado a fls. 33/38.

É O QUE RELATA A PEÇA EXORDIAL ACUSATÓRIA.

A denúncia foi recebida em 20 de julho de 2021, às fls. 1603/1604. O réu foi citado à fl. 1619, tendo apresentado resposta à acusação às fls. 1620/1621. Confirmado o recebimento da denúncia às fls. 1623/1625, admitiu-se a instrução criminal, oportunidade em que ouvidas a vítima, dez testemunhas e realizado o interrogatório do réu.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram por meio de alegações finais

escritas, momento em que o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 1821/1853). No mesmo sentido a manifestação do Assistente de Acusação (fls. 1855/1873). Por seu turno, a Defesa postulou a absolvição (fls. 1889/1894).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes bem representadas. Passo, portanto, à análise do seu mérito.

Trata-se de ação penal proposta com o fim de apuração de delito de furto. Da análise de todo o acervo probatório conclui-se pela PROCEDÊNCIA da pretensão acusatória.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo contrato de prestação de serviços de fls. 27/32, pelos comprovantes de titularidade de contas bancárias de fls. 33/38, pelos documentos bancários de fls. 762, 765/766, 769, 777/807 e 815, pelos dados de comunicação digital de fls. 44/204, pelos comprovantes de pagamento de fls. 47, 48, 52, 53, 59, 63, 70, 76, 81, 82, 86, 88, 92, 98, 104, 105, 107, 138, 139, 164, 165, 170, 171, 183, 187, 188, 199, 200, 201, 205, 206 e 939/943, pelas notas fiscais de fls. 54, 60, 65, 72, 77, 83, 87, 94, 166, 172, 184, 189 e 752, pelos contratos de compra e venda de fls. 754 e 770/774, pelo certificado de registro de veículo de fl. 786, pelos documentos de fls. 1149 (tabela) e 1144 (fluxograma) do apenso de quebra de sigilo bancário, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria é certa.

Em Juízo, o réu disse que não efetuou a subtração dos valores. Foi contratado pela Photon para trabalhar como assistente financeiro; o CFO era o Marcos. É contador e pós-graduado. Foi contratado como CLT, inicialmente. Percebeu muitas coisas erradas nas contas, como adiantamentos a fornecedor. Conversou com o Bruno foram estruturando a questão financeira da empresa; o Neil não estava na empresa ainda. Havia remessa semanal para o exterior, de setenta, cem mil dólares; para a Polônia, especialmente. Um dia o Neil chamou o interrogando para conversar; ajustaram um pagamento para o silêncio do interrogando. Metade do efetivo da empresa foi mandado embora; pessoas que poderiam descobrir algo. O dinheiro era primeiro enviado para os Estados Unidos e depois para a Polônia. O Neil e o Bruno sempre viajavam. Em seguida, foi oferecido tornar-se PJ e assumir outro cargo na empresa; deveria devolver os 40% do FGTS na conta do Neil. Só fazia envio de documentos, não fazia o processo contábil. Uma empresa YoPago foi contratada; eles realizavam pagamentos e cobravam 5%; essa empresa posteriormente tornou-se a 4Pay. Quis saber de que forma seria pago pela empresa; eles disseram para ficar tranquilo e ir avisando à medida que precisasse receber. Nem o Menin e nem o Neil apresentavam notas dos serviços PJ. O Fabiano era obrigado a fazer o balanço de determinada maneira, às ordens do Paulo e do Neil; tem essas conversas no celular. Quanto ao buffet, tentou ajudar a Mayara já que estava em uma boa condição na empresa pelo silêncio comprado; foi até o Bruno e ele com o Neil montaram a estratégia para a compra do buffet. As pessoas foram mandadas embora e os valores não foram pagos corretamente. Um dia o Neil pediu os valores de volta; houve uma discussão e foi ameaçado; fez um boletim de ocorrência. Não tinha autonomia para pagar ninguém. Recebia onze mil reais como PJ e uns cinco mil como CLT no começo. Tem vinte anos de atuação; nunca teve problemas. Vários pagamentos eram feitos pela 4Pay; Neil, corretores. Um balanço foi burlado no Bacen para remessas ao exterior. Um token emitido no nome do interrogando foi enviado para a Polônia para que as contas fossem movimentadas. Enviava e-mails para a 4Pay para pagamentos, a mando do Neil e do Bruno; tinha autorização para isso. Os pagamentos a título pessoal eram feitos como foram de receber por fora; tudo era combinado com o Bruno e com o Neil; eles nunca formalizaram a autorização dos pagamentos pessoais compensatórios em favor do interrogando; havia e-mails; teve o chip e o computador tomados por eles. Quem está fazendo tudo isso é o Neil, ele é o acusador. As coisas eram jogadas como pagamento de marketing junto à 4Pay. Recebia à medida em que precisava; quis ter coisas que nunca teve - quase um milhão em um ano. Mandou todo o endividamento da empresa para a Polícia. Menin, Neil e Gustavo recebiam como sócios; dividendos não eram tributados. Não teve intenção algum de subtrair, tanto que usou seu nome e conta; é

vítima. A casa de Mongaguá foi financiada; é fruto do trabalho do interrogando e da esposa. O veículo adquirido junto à Pinho foi um dos primeiros combinados. Não precisava de formalização de autorização porque o Bruno aprovava as contas. Impossível em uma empresa pequena o responsável não saber o que ocorria; havia reuniões semanais. Não elaborava relatórios para o Neil; havia apenas conciliação bancária. Não tinha autonomia para nada. Recebeu ameaças do Neil e disse que iria se virar para pagar; esse foi o contexto das mensagens de fls. 840/843; o Gustavo Werner, que foi sócio, foi sniper em uma guerra da França; foi dito que ele atiraria no interrogando a 1400 metros. Nunca teve fiscalização fazendária na empresa. Foi até a Receita Federal com o Neil fazer parcelamentos, sob procuração do Bruno. Nunca se preocupou em saber se havia procedimentos fazendários contra a empresa. Fazia reuniões com o Neil e o Bruno apenas no começo; depois não mais participou. O empréstimo em relação à Mayara era uma tratativa de posterior devolução em conta pessoal para o Neil; todo o recurso que voltava, inclusive a devolução da multa do FGTS, ia para conta pessoal do Neil. O Neil nunca teve salário na empresa; ele ia sempre para os Estados Unidos e dizia que iria fazer pagamentos de networks. Os extratos bancários eram juntados nos pagamentos do dia. A empresa pagava todas as despesas particulares do Neil. As tratativas de acertos por fora ocorreram ao final de 2017. O Marcos não foi denunciado por conta do cargo do pai na Receita Federal. O Fabiano era o analista contábil; ele fazia todos os lançamentos e respondia apenas para a diretoria; ele é a prova das irregularidades ocorridas na empresa; tem as conversas com ele no whatsapp – Juíza: a Defesa não apresentou endereços e telefones, embora tenha sido oportunizado. Em que pese a negativa deduzida pelo acusado, a versão exarada restou isolada e desmentida pelos demais elementos dos autos. Vejamos:

Com efeito, a vítima BRUNO ANCONA LOPES AHUALLI narrou que o réu era gerente financeiro da empresa; ele era responsável por todos os pagamentos. Ele transferiu dinheiro das contas ativas da empresa para uma conta que a empresa não utilizava; era transferência para a mesma pessoa jurídica; após, ele transferia dinheiro desta conta para uma conta na 4Pay, de onde saíram pagamentos e outras transferências. Em outras situações ele fez transferências de uma conta do Itaú para uma conta dele mesmo, com valores acima do salário. Estavam em uma época de redução de custos na empresa. Em um dia receberam uma ligação do gerente do Banco Safra dizendo que estavam com quatrocentos mil além do crédito; o réu apresentava relatórios; havia discrepância entre uma coisa e outra; ele, réu, disse para o Neil que seria um erro e que seria revisto. O Edgar apareceu na casa do Neil e disse que tudo se resolveria. O Neil, então, passou a verificar. A empresa fez uma auditoria e percebeu o valor disforme de um milhão e setenta mil, mas depois ajustaram para perto de novecentos mil. Primeiro ele foi assistente na empresa, entrando em 2015; após, tornou-se gerente, por volta de 2018 ou 2019, tornando-se PJ. Ele chamado para uma sala e, com a apresentação dos documentos, ele mudou de feição, negou e depois admitiu; ele disse que estava passando dificuldades e que iria restituir a empresa. Há uma conversa de whatsapp em que ele também confessa e que daria um jeito de restituir. O declarante não sabia dos furtos e nem autorizou; a empresa estava em dificuldades; não fazia sentido desviar da empresa o que ela não tinha; ele participava das reuniões de corte de custos. O réu tinha amplo acesso às senhas; ele quem operava as contas bancárias. Não tinha problema com ele até então. Não existia emissão de nota fiscal contra a empresa; ele utilizava a 4Pay, que, basicamente, servia para pagamentos de terceiras partes, em valores relativamente baixos; o que passou pela 4Pay foi astronômico; há e-mails do réu para a 4Pay solicitando transferências. A auditoria transcorreu por volta de dez dias, até as coisas serem descobertas. Conversaram com o Tiago, gerente da conta do Banco do Brasil, que não era utilizada, e com o fundador da 4Pay. Ele percebeu este ponto cego, essa conta não utilizada. Os terceiros beneficiários dos pagamentos nunca tiveram relação com a empresa, com exceção da Mayara; foi a compra de um buffet; eles eram amantes. O valor desviado nunca foi recuperado. Ele não ajuizou ação cível e nem trabalhista; ele enviou um telegrama acerca da forma que fora tratado quando da saída da empresa. A empresa teve anos muito bons; nem todas as dificuldades financeiras foram geradas pela fraude; a fraude foi realizada durante

a pior fase da empresa. Após o ocorrido reduziram mais custos e reestruturaram a empresa. Hoje é tudo visível na empresa; as contas estão sendo pagas em dia. Quando da alteração de função do Edgar, foram orientados a fazerem contratos de pessoas jurídicas; era a sistemática para determinados cargos; isso foi feito algumas vezes. Os demitidos nunca foram obrigados a devolver o fundo de garantia para a empresa. O declarante não puxava extratos das contas; isso ficava a cargo do departamento financeiro.

A partir da narrativa da vítima, que imputa ao réu a prática do delito, emana segura confirmação do vasto aparato documental dos autos. Outrossim, não há elementos objetivos nos autos capazes de infirmar-lhe as declarações.

Ademais, de grande valia a palavra da vítima quanto ao esclarecimento dos crimes trazidos à análise do Poder Judiciário. Neste sentido: nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios. (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

E, não bastasse o que esclareceu a vítima, as testemunhas arroladas confirmaram o ocorrido e trouxeram elementos ainda maiores de convicção. Vejamos:

A testemunha NEIL DE PAULA AMERENO afirmou que trabalhou na empresa entre 2016 e 2020. Foi contratado para ser diretor financeiro da empresa; o Edgar trabalhava com o depoente; ele era o responsável pelas contas a serem pagas e pela comunicação com a contabilidade. Em 2019, pouco antes do feriado de 15 de novembro, o depoente recebeu uma ligação do gerente do Banco Safra informando que a empresa estava devendo quatrocentos mil reais – o crédito estava estourado em quatrocentos mil reais. Achou estranho e disse que os relatórios apontavam que a empresa estava com dinheiro em caixa e não na linha de crédito. O Edgar disse que era um erro do banco. Pediu para ele todos os tokens; ele tinha todas as chaves; ele foi à casa do depoente e entregou os tokens em mãos. Auditou as contas e percebeu que algumas das contas não haviam sido pagas. Fez filtros maiores e digitou o nome dele e da empresa dele; percebeu que em alguns meses o salário dele havia sido pago duplicado: onze mil na pessoa física e onze mil na pessoa jurídica. Encontrou transferências da Photon para a própria Photon; as contas ativas eram Santander, Bradesco e Safra; fica escrito apenas "transferência de mesma titularidade", não mostrando o destino; resolveu abrir os extratos e viu a movimentação para uma conta do Banco do Brasil, que foi aberta anos antes e estava inativa. Em contato com o gerente da conta do Banco do Brasil, ele disse que o Edgar comunicou uma briga entre o depoente e o Bruno, em vias de fato, e que o depoente tentaria roubar a conta; teve certeza de algo errado. O Bruno entrou em contato. No dia seguinte o gerente foi ao escritório e entregou os extratos. Viram transferências em datas aleatórias para a 4Pay. Foram até a 4Pay, o depoente e o Bruno; eles disseram que havia um monte de pedidos de transferências feitos pelo Edgar, inclusive para contas dele mesmo. No dia seguinte chamaram o Edgar e o desligaram; os extratos foram mostrados; a partir daí ele assumiu e disse que precisava daquilo. Na saída ele pediu desculpas e disse que pagaria. Dias após, ele confessou pelo whatsapp e disse que iria pagar, novamente. Ele não tinha autorização para mais nenhum valor além do próprio salário. Contrataram uma auditoria e advogados; chegaram ao valor aproximado de novecentos mil reais.. Antes dos fatos não havia problema com o réu. No início o depoente era quem fazia o fechamento do caixa; com a aquisição de confiança a tarefa passou para o réu. Inicialmente ele era pessoa física e depois foi contratado como pessoa jurídica. A 4Pay fez pagamentos para empresas estranhas à Photon; ele comprou automóveis, apetrechos para buffet, carrinhos de controle remoto, rodas. Mayara é uma ex-funcionária; ela tinha um caso com o Edgar; a Photon nunca fez empréstimo para funcionários; o empréstimo para ela não partiu da empresa. Uma transferência era feita para a 4Pay; após, era enviada a lista de contas para destino dos valores. Antes dos tokens serem entregues para o Edgar eles ficavam com o depoente e com o Bruno; não sabe se os tokens foram passados mediante termo de entrega. No início, o depoente fazia as checagens das contas; após,

passou-se para o Edgar e ele apresentava os relatórios diários. Em certos momentos houve atrasos de pagamentos. Em alguns períodos a empresa ficou sem caixa. Todo o montante enviado para fora do Brasil passou pelo Banco Central; os débitos tributários foram renegociados via Refis; a empresa possui certidão de débitos com efeitos positivos. A 4Pay fazia pagamentos, basicamente, para influenciadores. Talvez o Gustavo Werner pode ter recebido pagamento pela 4Pay sem que isso entrasse como pagamento de salário de diretor.

A testemunha VICTOR HENRIQUE GONÇALVES GOMES afirmou que prestou serviço para o réu relativo a um projeto de uma roda especial para truck modelismo. Fez o projeto e recebeu o pagamento. Foi intimado para ir à Delegacia quando do recebimento do segundo pagamento. O valor acordado foi de cinco mil e duzentos reais, em duas parcelas; recebeu um mil e seiscentos reais da conta dele e o segundo foi pela conta da empresa. Não o conhecia. A negociação foi feita pelo whatsapp.

A testemunha GIULIANO BRUNO VENDETTI afirmou que conheceu o réu no estádio do Pacaembu; tem carros de controle remotos e o réu comparecia. Ele se interessou por umas rodas e foi até à loja, mas o depoente não tinha, no momento, o que o réu queria, para o Audi. O réu deu um sinal de dois mil e novecentos reais; em seguida, as rodas chegaram. Ele comprou dois carrinhos de controle remoto do depoente, também. O Edgar se apresentava como policial. Ele quis devolver as rodas; o depoente aceitou; ele pediu em dinheiro porque estava com problemas na conta; sacou e entregou de volta para ele; ele havia pago por transferência. Ele aparecia no Pacaembu às segundas e sextas; apareceu com vários carros diferentes; nunca mais o viu por lá.

Por seu turno, a testemunha DANILO LOPES DE PINHO afirmou que trabalha no ramo de comércio de veículos. Fez duas vendas para o réu. Ele comprou um Audi A3 e depois ele trocou por um Volkswagen Up, pelo custo benefício; um saiu por volta de oitenta mil e o outro por volta de cinquenta, havendo troco. A transferência foi feita em nome do réu. Ele apresentou um TED, mas estava sem identificação; tiveram que puxar para constatar o pagamento.

A testemunha DANIEL SILVA MOREIRA DE SOUZA afirmou que é proprietário da 4Pay. É uma empresa de meio de pagamento voltada para o mercado de incentivos; geralmente realizam pagamentos de prêmios, e não salários; a empresa também é utilizada para benefícios flexíveis como auxílios combustível e alimentação. Quanto à Photon, o réu era o contato junto à empresa; ele solicitava pagamentos e realizava transferências para a 4Pay; todos os pagamentos foram documentados; realizam os pagamentos indicados por e-mail; o réu tinha o domínio da empresa e se apresentava como gerente financeiro. O réu era a única pessoa que entrava em contato com a 4Pay. Entregaram todo o levantamento para a Photon e na Delegacia. No dia em que os diretores da Photon compareceram o contato com ele foi encerrado. Nunca teve qualquer tipo de problema com ele. O cliente indica o pagamento e não há indicação de pessoa. Emitem nota fiscal da premiação; "administração de cartão de crédito e congêneres". A pessoa que recebe o prêmio é quem deve declarar.

A testemunha ANDERSON DE OLIVEIRA TAQUEBAYASHI afirmou que conhece o réu profissionalmente. Ele trabalhava na empresa que tinha negócios com a empresa em que o depoente trabalha. Teve contato em uma reunião com ele e depois apenas por e-mail e telefone. A empresa em que trabalha é uma empresa de câmbio. As operações eram feitas mediante contratos com a Photon; contratos registrados no Banco Central. Os pedidos e remessas de dólares eram feitos pelo Edgar, geralmente. Eram copiadas várias pessoas nos e-mails de solicitação de transações.

Por sua vez, a testemunha BRUNO SANCHES MENIN afirmou que trabalha na Photon. Conhece o réu desde o começo dele na empresa, por volta de 2014/2015. Ele era assistente ou analista e depois foi para a vaga de gerente. Ele tinha acesso a senhas e fazia todos os pagamentos. O depoente trabalha no departamento comercial. O réu também fazia operação de câmbio com remessas ao exterior; todas as operações eram registradas junto ao Banco Central. O réu tinha apenas salário fixo; não participava de divisão de lucros e dividendos. Soube das compras dele apenas após a investigação. Quem tinha contato com a 4Pay era ele. A Mayara trabalhou com o depoente; ela foi desligada. Não presenciou o réu fazer uso de senha e tokens. O depoente foi funcionário da empresa e depois se tornou pessoa jurídica.

A testemunha PAULO ROBERTO CACIELLO afirmou que presta serviço de assessoria contábil para a empresa desde 2013. Teve pouco contato com o réu. A movimentação financeira da empresa é enviada para a empresa do depoente e então há o registro de tudo nos sistemas. A empresa sempre arcou com os deveres; nunca viu irregularidade. Tinha conhecimento das movimentações e pagamentos, que eram informados pela empresa. Os serviços eram periódicos; hoje são mensais os balanços. Nunca detectaram anormalidades.

Como se vê, a prova oral resta firme, coerente e consistente, sendo que eventuais divergências em aspectos secundários do fato não são o bastante para impor juízo de dúvida. Outrossim, inexistem elementos objetivos nos autos aptos a infirmar as declarações e depoimentos colhidos em sede judicial, especialmente porque comprovados pelo acervo documental dos autos.

Apesar do acusado dizer que recebia valores por fora, não apresentou qualquer justificativa válida para a transferência de quase um milhão de reais ao longo do tempo, ainda mais para terceiros para a compra de bens supérfluos que não tinham qualquer relação com a empresa.

Ainda que houvesse a "compra de seu silêncio" como defendeu, não apresentou com detalhes como isso se deu e como eram feitas as transferências, e combinadas com os donos da empresa.

Outrossim, o réu tinha todo acesso as contas bancárias da empresa, fazendo as transferências livremente, bem como confessou ao Neil que havia desviado os valores (826 mil) e iria dar um jeito de devolver, não trazendo justificativa crível para a conversa de fls. 842/843.

Ademais, a testemunha ERIC ALVES FEITOSA afirmou que era funcionário da empresa e trabalhou com o réu. Era assistente financeiro na empresa. Do tempo que trabalhou com o Edgar ele sempre foi transparente com a equipe. O depoente fazia a parte de cobrança. Ele fazia mais o processo de contas a pagar; a Mariana também fazia o processo. A autorização de pagamentos era feita apenas pelo Neil e pelo Bruno. Os lançamentos e a conferência eram feitos pelo Edgar e pela Mariana. Ele tinha tokens para movimentações junto aos bancos. Ele não tinha autorização para realizar pagamentos. Trabalhou na empresa por seis meses, em 2018; não sabe se foi no final de 2017 ou final de 2018. Crê que a empresa fazia pagamentos por fora para o Edgar. Não tem conhecimento acerca de remessas de dólares ao exterior. Não conhece os fatos tratados nos autos.

Por fim, a declarante MAYARA MILANI ROBERTO DA SILVA disse que trabalhou na área comercial da empresa; o Edgar trabalhou na parte financeira. Recebeu empréstimo por parte do réu, em torno de cento e oitenta mil. O empréstimo foi realizado pelo Edgar pessoa física. Foi comprar um buffet infantil e o réu ajudou; foi devolvendo para ele. Recebeu via transferência bancária. O Edgar não tinha total liberdade para movimentar as contas da empresa. Toda semana tinha reunião, onde toda a diretoria participava. O réu recebia salário e algo a mais por fora; alguns outros também recebiam por fora, como o Menin e o Neil; alguns eram pagos pelo silêncio pois a empresa fazia cambio de valores externos para a Polônia. A empresa recebeu reclamações acerca de falta de pagamento.

Neste viés, note-se que estas duas últimas testemunhas nada de novo trouxeram aos autos. Outrossim, seus relatos não lograram produzir juízo de dúvida, especialmente porque divergiram do foco da apuração em tela.

Assim sendo, plenamente comprovado o cometimento do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, cometido pelo acusado. Com efeito, a prova oral produzida em Juízo, bem como o inequívoco aparato documental, apontam, com segurança, na direção de que o acusado subtraiu valores da empresa-vítima de diversas maneiras (transferências bancárias e pagamentos de interesse pessoal) e, para o êxito da empreitada criminosa, se valeu de relação de confiança estabelecida por contrato de prestação de serviços financeiros – que por sua própria natureza demanda confiança e probidade, e de fraude, vez que desviou recursos, pagou valores a terceiros e tentou maquiagem a origem dos recursos.

Comprovadas, assim, autoria e materialidade delitivas, o decreto condenatório é medida que se impõe.

PASSO A DOSAR A PENA.

Nos termos dos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do réu se mostrou exacerbada, tendo em vista que elaborou sistemática de desvio de valores da empresa por longo tempo, causando prejuízo de quase um milhão de reais da vítima o que sem dúvida não se confunde com um simples furto genérico como soa ocorrer, sendo que por uma questão de razoabilidade, culpabilidade, e personalidade do réu devem ser consideradas, justificando uma pena superior à base, devendo a pena ser majorada em razão de tais circunstâncias, motivo pelo qual majoro a pena em 1/2, resultando em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, nada a considerar.

Por fim, tendo em vista que o réu subtraiu valores mediante cinquenta e duas condutas, nas mesmas circunstâncias de tempo, espaço e maneira de execução, elevo a pena em 2/3, resultando 5 anos de reclusão. As penas de multa serão somadas, perfazendo 720 dias-multa, no valor unitário de 01 salário mínimo.

Nos termos do artigo 33, do Código Penal, considerando as circunstâncias negativas ponderadas na primeira fase, fixo o regime semiaberto para o início do desconto da reprimenda, dada a quantidade de pena aplicada. Pelos menos motivos, deixo de converter em pena restritiva de direito.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu EDGAR DE PAIVA BASÍLIO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 155, § 4.º, inciso II, por cinquenta e duas vezes, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal, às penas de 5 anos de reclusão, em regime aberto, e 720 dias-multa, no valor unitário de 01 salário mínimo.

Defiro o apelo em liberdade.

Fixo à vítima indenização no valor de R\$ 905.218,52 (novecentos e cinco mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), corrigida legalmente, nos termos do art. 387, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado desta sentença: comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG; intime-se para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias; procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Custas na forma da lei. P.R.I.C.

São Paulo, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA